

## 교사용 사전 입력

교과 영역

윤리

활동 유형

토론형

논의 주제

표현의 자유는 어디까지 보장되어야 하는가

학습 목표

공익성과 개인정보보호의 문제를 현실 사례와 연결해 분석해 볼 수 있다.

(선택) 교재/통계자료 이미지 업로드

Upload

200MB per file • PNG, JPG

## 나의 사고 지도

## 주장

공익성이 있다는 이유만으로 보도가 모두 정당화되지는 않으며, 기소 전 수사 사실처럼 큰 낙인과 피해를 줄 수 있는 정보는 신중하게 다뤄야 한다.

## 근거

- 나중에 무혐의가 되어도 이미 명예와 사생활 피해가 생길 수 있다.
- 사람들이 궁금해한다는 이유만으로 모든 보도가 정당화되지는 않는다.
- 한 번 공개되면 개인에게 돌이킬 수 없는 낙인과 피해를 줄 수 있다.
- 기소 전 수사 사실 공개는 표현의 자유나 알 권리만으로 정당화되기 어렵다.
- 사례를 통해 공익성과 개인 피해를 함께 봐야 한다고 느꼈다.

## 숨은 전제 / 판단 기준

- 보도의 범위는 공익성과 피해를 비교해 조절할 수 있다.
- 유명인도 수사 단계에서는 사생활 보호가 우선되어야 한다.



## Case-based Socratic Tutor



학습자들의 사회과학적 사고를 실제 사례 기반으로 확장하는 Socratic AI Tutor

## 대화를 시작해보세요!

&gt; 현재 수업 설정 보기



온라인에서는 한 번 퍼진 말이나 정보가 아주 빠르게 넓게 확산돼. 그래서 표현의 자유는 개인의 생각을 드러내게 해 주지만, 다른 사람의 명예나 사생활, 사회적 피해와 충돌하기도 해.

너는 표현의 자유가 최대한 넓게 보장되어야 한다고 보니, 아니면 일정한 제한이 필요하다고 보니, 혹은 조건부로 보장되어야 한다고 보니?



난 표현의 자유가 최대한 넓게 보장되어야 한다고 생각해



표현의 자유를 넓게 보장해야 한다는 입장은 분명한 기준이 있어서 좋아.

지금 드러난 건 결론이고, 중요한 건 네가 그 결론에 이른 이유야.

왜 그렇게 생각하는지, 가장 핵심적인 근거 1가지만 말해줄래?



표현의 자유가 넓게 보장되어야 다양한 의견이 공개적으로 논의될 수 있고, 그래야 사회가 특정 권력이나 다수의 의견에만 좌우되지 않을 수 있다고 생각해.



좋아, 네 생각은 표현의 자유를 넓게 보장해야 사회 안에서 다양한 의견이 살아남을 수 있다는 쪽이야.

핵심 근거는 의견 경쟁이 가능해야 권력이나 다수의 입장만 절대화되지 않는다는 거고, 판단 기준은 사회의 개방성이나 권력 견제에 더 무게를 두는 것으로 보여.

즉, 너는 표현의 자유를 개인의 편의가 아니라 공론장 유지와 민주적 균형을 위한 조건으로 보고 있는 거야.

다만 여기에는 “자유로운 표현이 늘 사회에 더 좋은 토론으로 이어진다”는 전제도 깔려 있는 것 같아.

그런데 반대 입장에서는 허위정보나 사생활 침해 같은 표현이 오히려 약한 사람의 목소리를 위축시킨다고 볼 수도 있는데, 그런 경우에도 표현의 자유를 최대한 넓게 보장해야 한다고 생각하니?



나는 기본적으로는 넓게 보장해야 한다고 생각해. 다만 허위정보나 사생활 침해처럼 다른 사람의 권리를 직접적으로 해치는 표현까지 무제한으로 허용되어야 한다고 보지는 않아. 왜냐하면 표현의 자유도 중요하지만, 타인의 권리 보호 역시 민주사회에서 중요한 가치이기 때문이야. 그래서 단순히 불편한 의견이라는 이유로 제한해서는 안 되지만, 명백한 피해를 발생시키는 경우에는 일정한 제한이 가능하다고 생각해.



좋아, 처음의 “최대한 넓게 보장해야 한다”는 입장이 그대로 유지되면서도 훨씬 정교해졌어.

지금 네 기준은 단순히 자유를 우선하는 게 아니라, 불편함을 주는 표현과 타인의 권리를 직접 해치는 표현을 구분해야 한다는 쪽이야.

즉, 표현의 자유는 넓게 보장하되, 명백한 피해가 생기는 경우에는 제한이 가능하다는 조건이 붙은 거지.

그래서 핵심 쟁점이 “어떤 표현이 정말 권리 침해로 볼 만큼 해로운가”라는 판단 기준으로 옮겨왔어.

그렇다면 너는 ‘명백한 피해’가 있다고 판단할 기준을 무엇으로 잡아야 한다고 생각해?



나는 실제로 피해가 발생했는지, 그리고 그 피해가 구체적으로 입증 가능한지를 기준으로 봐야 한다고 생각해.

예를 들어 단순히 누군가가 기분 나쁘거나 불쾌감을 느꼈다는 이유만으로는 표현을 제한하기 어렵다고 생각해. 하지만 허위사실 때문에 명예가 훼손되거나, 개인정보가 공개되어 현실적인 피해가 발생한 경우에는 명백한 피해로 볼 수 있을 것 같아.



좋아, 네 기준이 꽤 분명해졌어. 처음에는 표현의 자유를 넓게 보장해야 한다는 입장이 중심이었는데, 지금은 그 자유를 제한할 수 있는 경우도 “불쾌함”이 아니라 “구체적으로 입증 가능한 실제 피해”가 있을 때로 좁혀서 보고 있네.

즉, 너는 표현의 자유를 우선하되, 타인의 권리가 현실적으로 침해된 경우에는 제한이 가능하다는 식으로 기준을 세운 거야.

이렇게 되면 핵심은 단순한 찬반이 아니라, 피해를 어디까지 ‘실제’로 인정할지의 문제로 더 정교해져.

다만 여기서 애매해지는 지점도 있어. 어떤 표현은 당장 눈에 보이는 피해가 없더라도, 시간이 지나면서 평판 훼손이나 사생활 노출 같은 문제가 커질 수도 있거든.

그렇다면 너는 피해가 이미 발생한 뒤에만 제한해야 한다고 보니, 아니면 심각한 피해가 충분히 예상되는 경우에도 미리 제한할 수 있다고 보니?



나는 피해가 이미 발생한 뒤에만 대응하는 건 늦을 수 있다고 생각해. 그래서 심각한 피해가 충분히 예상되고 그 가능성이 높다면 사전에 일부 제한할 수도 있다고 봐.



좋아, 네 입장이 많이 정교해졌어. 처음에는 표현의 자유를 최대한 넓게 보장해야 한다는 쪽이었는데, 지금은 그 자유를 우선하되 타인의 권리를 심각하게 해칠 가능성이 높을 때는 예외적으로 제한할 수 있다는 기준까지 세운 거야.

특히 네 기준은 단순한 불쾌감이 아니라, 구체적이고 현실적인 피해인지, 그리고 그 피해가 이미 발생했는지 아니면 충분히 예견되는지까지 따져 보려는 점이 분명해.

정리하면, 너는 표현의 자유를 기본값으로 두지만 공익성과 타인의 권리 보호가 충돌할 때는 ‘피해의 심각성’과 ‘예상 가능성’을 기준으로 제한을 검토할 수 있다고 보는 거네.

이제 중요한 건 이런 기준이 현실에서는 생각보다 쉽게 흔들린다는 점이야. 실제 상황을 보면 무엇이 공익적 표현이고 무엇이 개인정보 침해인지, 또 어디까지를 사전 제한으로 볼 수 있는지가 훨씬 더 복잡하게 드러나거든.

그래서 구체적인 사례를 보면 네가 세운 기준이 어디에서 유지되고, 어디에서 애매해지는지 더 분명하게 볼 수 있어.



네 기준이랑 바로 맞닿는 실제 사례로는 영국의 **Cliff Richard v BBC** 사건이 있어. 2014년 8월 영국 사우스요크셔에서 경찰이 가수 클리프 리처드의 자택을 성범죄 혐의 수사와 관련해 압수수색했고, BBC가 그 장면을 헬리콥터 촬영까지 하며 실시간에 가깝게 보도했어. 그런데 그는 결국 기소되지 않았고, 영국 고등법원은 2018년 7월 [2018] EWHC 1837 (Ch) 판결에서 수사 단계의 이 정보는 사생활로 보호될 수 있고, BBC 보도가 그의 프라이버시를 침해했다고 봤어. 영국 사법부 판결문 요약과 원문은 Courts and Tribunals Judiciary에서 볼 수 있어: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/07/cliff-richard-v-bbc-summary.pdf>, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/07/cliff-richard-v-bbc-judgment-1.pdf>. (judiciary.uk)

이 사례가 흥미로운 건, 네가 말한 “공론장 유지” 기준은 분명 살아 있지만 동시에 “실제 피해”와 “예상 가능한 심각한 피해” 기준이 강하게 시험된다는 점이야. BBC 쪽에서는 유명인에 대한 경찰 수사 보도는 공익적 관심사라고 주장할 수 있었지만, 법원은 아직 유죄가 확인되지 않은 수사 단계 보도가 개인의 명예와 사생활에 큰 피해를 줄 수 있다고 봤어. 즉, 공익성이 있다고 해서 개인정보나 사생활 노출이 자동으로 정당화되는 건 아니라는 거지. (judiciary.uk)

비슷하지만 조금 다른 방향에서 생각해볼 사례로는 핀란드의 **Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland** 판결도 있어. 이 사건은 2000년대 초반 핀란드에서 언론사가 대규모로 개인 세금 정보를 신문과 SMS 서비스로 유통한 일에서 시작됐고, 유럽인권재판소는 2017년 6월 27일 판결에서 표현의 자유와 프라이버시는 **동등한 존중**을 받아야 하며, 핀란드 당국이 개인정보 보호를 위해 유통을 제한한 조치가 유럽인권협약 제10조를 위반하지 않았다고 봤어. 특히 관련 자료에는 당시 이 서비스가 **핀란드 납세자의 약 3분의 1**에 관한 정보를 다뤘다고 정리돼 있어서, 단순 보도가 아니라 대규모 개인정보 유통 문제였다는 점이 보여. 공식 설명과 판결 자료는 유럽인권재판소에서 확인할 수 있어:

<https://www.echr.coe.int/w/satakunnan-markkinap%C3%B6rssi-oy-and-satamedia-oy-v.-finland-no.-931/13->, <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?filename=CASE+OF+SATAKUNNAN+MARKKINAP%C3%96RSSI+OY+AND+SATAMEDIA+OY+v.+FINLAND.pdf&id=001-175121&library=ECHR&logEvent=False>. (echr.coe.int)

여기서 충돌하는 이해관계도 선명해. 언론과 시민 입장에서 “알 권리, 감시 기능, 공익적 정보 접근”이 중요하고, 당사자 입장에서 “기소 전 수사 사실 공개나 대규모 개인정보 유통이 돌이킬 수 없는 낙인과 사생활 침해를 만든다”는 문제가 생겨. 또 플랫폼이나 언론사는 한 번 공개된 정보가 온라인에서 계속 복제·확산된다는 점 때문에, 피해가 사후적으로만 입증될 때까지 기다리면 이미 회복이 어려울 수도 있어. 이런 점에

서 네 기준은 유지되면서도, “공익적 관심”과 “예상 가능한 피해”가 부딪힐 때 어디까지 사전 제한이 가능한지에서 흔들릴 수 있어. ([judiciary.uk](http://judiciary.uk))

참고로 시는 자료를 잘못 섞거나 맥락을 단순화할 수 있어서, 이런 사례는 내가 함께 준 공식 판결문이나 법원·재판소 자료를 직접 확인하면서 보는 게 가장 안전해. 그럼 네 기준을 이 사건에 적용해 보면, **수사 중인 유명인의 이름과 자택 압수수색 장면을 기소 전 단계에서 보도한 행위는 공익적 표현으로 봐야 할까, 아니면 예상 가능한 심각한 사생활 침해라서 제한 가능하다고 봐야 할까?**



나는 이 경우에는 공익적 표현으로 볼 여지는 있지만, 제한 가능하다고 생각해. 아직 기소도 되지 않은 수사 단계에서 유명인의 이름과 자택 압수수색 장면까지 공개하면, 나중에 무혐의가 되어도 이미 명예와 사생활에 큰 피해가 생길 수 있기 때문이야. 따라서 단순히 사람들이 궁금해한다는 이유만으로 모든 보도가 정당화되지는 않는다고 봐. 공익성이 있더라도 개인에게 돌이킬 수 없는 낙인과 피해를 줄 수 있다면, 보도의 범위는 제한될 필요가 있다고 생각해



좋아, 너는 이 사례를 단순히 “알 권리 대 사생활”의 대립으로만 본 게 아니라, **공익적 관심은 있을 수 있지만 그 자체가 보도의 전면 허용을 뜻하지는 않는다**는 식으로 이해했어.

특히 네가 잡은 갈등 구조는 분명해. 한쪽에는 언론의 감시 기능과 공적 관심이 있고, 다른 한쪽에는 기소 전 단계에서 한 번 공개되면 회복하기 어려운 명예 훼손과 개인정보 침해가 있는 거지.

처음 너는 표현의 자유를 최대한 넓게 보장해야 한다고 봤는데, 이 사례를 거치면서 그 기준이 완전히 바뀐 건 아니고, “**공익성**”만으로는 **부족하고 피해의 심각성과 회복 가능성까지 함께 봐야 한다**는 쪽으로 더 정교해졌어.

이건 윤리에서 자주 다루는 **권리 충돌** 문제와도 연결돼. 표현의 자유와 알 권리도 중요하지만, 명예권·사생활권·개인정보 자기결정권 같은 권리도 함께 존중해야 하니까, 결국 핵심은 어느 권리가 더 절대적인가보다 **어떤 조건에서 제한이 정당화되는가**를 따지는 데 있어.

지금 네 생각은 “불편한 정보”가 아니라 “돌이킬 수 있는지, 실제로 큰 피해를 낳는지”를 기준으로 삼는다는 점에서 공익성과 개인정보보호를 함께 보려는 판단으로 이어지고 있어.

이 사례를 보기 전보다, 너는 공익성과 사생활 보호가 충돌할 때 무엇을 더 중요하게 따져야 한다고 느끼게 됐어?



네 생각은 표현의 자유를 넓게 보장하되, 공익성만으로 모든 보도가 정당화되지는 않는다는 쪽으로 정리돼 보여.

이건 윤리의 **기본권 충돌**과 바로 이어져. 표현의 자유·알 권리와 명예권·사생활권이 부딪힐 때, 한쪽을 무조건 우선하기보다 피해의 심각성과 회복 가능성을 함께 따져야 한다는 거니까.

또 네가 말한 “개인에게 돌이킬 수 없는 낙인이 생길 수 있다”는 기준은 **자기결정권**이나 개인정보보호의 관점과도 연결돼. 개인이 자신의 정보가 언제, 어디까지 공개될지 통제할 권리를 중요하게 본 거라고 볼 수 있어.

처음에는 자유 보장을 더 강하게 봤지만, 지금은 자유와 권리 보호 사이의 경계를 더 세밀하게 보게 된 것 같아.

너는 이번 대화를 거치면서 처음 생각과 비교해 무엇을 가장 새롭게 고려하게 됐다고 느끼니?



나는 이번 사례를 보면서 공익성이 있다는 이유만으로 보도가 모두 정당화되지는 않는다는 점을 새롭게 고려하게 됐어.

처음에는 표현의 자유나 알 권리를 넓게 보장하는 것이 중요하다고 생각했는데, 기소 전 수사 사실처럼 한 번 공개되면 개인에게 돌이킬 수 없는 낙인과 피해를 줄 수 있는 정보는 더 신중하게 다뤄야 한다고 느꼈어.



처음에는 표현의 자유와 알 권리를 넓게 보장해야 한다는 생각이 중심이었어.

대화가 진행되면서 새로 드러난 기준은 단순한 공익성보다도, 그 표현이 **구체적이고 회복하기 어려운 피해**를 만드는지였지.

특히 기소 전 수사 사실 공개처럼 한 번 퍼지면 낙인 효과가 오래 남는 경우에는, 공익성과 개인정보보호를 함께 따져야 한다는 쪽으로 생각이 확장됐어.

아직 남은 질문은, **어느 수준의 공익성일 때 사생활 침해를 감수할 수 있는가, 또 예상 가능한 피해를 누가 어떤 기준으로 판단할 것인가**인 것 같아.

같이 토론해볼 질문은 이런 게 있어:

- 공적 관심이 큰 사건이라면, 수사 단계의 개인정보 공개도 어디까지 허용될 수 있을까?

- 언론의 알 권리 보장과 개인의 사생활 보호가 충돌할 때, 판단 기준은 누가 정하는 게 가장 타당할까?

답변을 입력하세요.

